

Прокурору Московской области
143407, Московская область, г. Красногорск,
ул. Советская, д. 7

от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес рег.: Московская область, Щелковский г.о.,
п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место проживания: Республика Сербия, г. Белград
e-mail: jurfactor@mail.ru

ЖАЛОБА

**на незаконные действия заместителя начальника 6 отдела СЧ ГСУ
ГУ МВД России по Московской области Чугункова И.И.
по уголовному делу № 42401460225000036**

I. Предмет жалобы

16 марта 2026 года заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области Чугунков И.И. направил в мой адрес два ответа: исх. № 3/267704660170 и № 3/267704751007. Оба датированы одним числом, подписаны одним лицом и содержат идентичный текст. Оба являются незаконными — по причинам, изложенным ниже.

Поскольку ни в одном из ответов не указано, на какое именно обращение он дан, настоящая жалоба исходит из следующего предположения, которое заявитель считает обоснованным: Ответ № 3/267704660170 дан на заявление о проведении проверки в порядке ст. 141, 144—145 УПК РФ (сообщение о преступлениях следователя Саликова Ю.М., направленное 13.02.2026); Ответ № 3/267704751007 — на жалобу в порядке ст. 123—124 УПК РФ на систематическое бездействие начальника 6 отдела Кузнецова Е.И. (направленную 17.02.2026). Отсутствие ссылки на входящий номер в каждом из ответов является самостоятельным нарушением положений УПК РФ и ФЗ № 59-ФЗ.

II. Ответы не соответствуют содержанию обращений

Оба ответа содержат один и тот же текст: уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследование приостановлено 24.01.2025 на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, «нарушений уголовно-процессуального законодательства при расследовании допущено не было». Заявителю разъясняется право на обжалование в порядке главы 16 УПК РФ.

Между тем первое обращение касалось не хода расследования дела, а конкретных деяний следователя Саликова Ю.М.: проведения обыска 06.12.2022 вопреки вступившему в силу отказному решению Щелковского городского суда от 08.11.2022; последующего служебного подлога при представлении материалов в Тверской районный суд г. Москвы с сокрытием факта судебного отказа. Это — сообщение о преступлениях (ч. 3 ст. 139, ст. 286,

292, 303 УК РФ). Оно требовало регистрации в КУСП и проведения доследственной проверки в порядке ст. 144—145 УПК РФ.

Второе обращение касалось не законности расследования, а бездействия начальника Кузнецова Е.И., выразившегося в шестикратном направлении идентичных отписок (с 25.06.2025 по 01.09.2025), игнорировании постановления руководителя следственного управления Торгашева Е.А. от 24.12.2024 о признании действий Саликова Ю.М. незаконными, а также в непринятии мер к назначению следователя после ухода Саликова на пенсию.

Ни одно из этих обстоятельств в ответах Чугункова И.И. не упомянуто. Ни одного. Ответы не содержат ни слова о Саликове, об обыске, об отказном решении суда, о постановлении Торгашева, о шести идентичных ответах Кузнецова, о незаконном розыске при известном местонахождении обвиняемого. Текст ответов мог быть написан без какого-либо ознакомления с поданными обращениями — и по своему содержанию он именно таков.

III. Отсутствие следов изучения материалов дела

Реальная проверка по обращению — особенно применительно к сообщению о возможных должностных преступлениях — предполагает изучение материалов уголовного дела. Это не умозрительное требование: уголовное дело не лежит в открытом доступе. Его изучение фиксируется: в соответствующем журнале, в виде поручений, запросов, резолюций. Если бы Чугунков И.И. действительно проверял доводы заявителя, этому имелись бы следы.

В ответах Чугункова И.И. нет ни единого элемента, который свидетельствовал бы о том, что он обращался к материалам дела: нет ссылки ни на один том, ни на один лист, ни на одно конкретное процессуальное решение применительно к заявленным нарушениям. Единственная конкретная дата в ответе — «24.01.2025, приостановление на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ» — это сведения, которое известно из любого предыдущего ответа того же ведомства и не требует обращения к делу.

Это даёт основания полагать, что Чугунков И.И. с материалами дела незнакомился, обращения заявителя по существу не рассматривал, а направленные ответы являются заготовленным шаблоном, применяемым безотносительно к содержанию поступившего обращения. Такие действия образуют нарушение ст. 10, ст. 12 ФЗ № 59-ФЗ, ст. 7 УПК РФ и представляют собой фактическое уклонение от рассмотрения обращения при создании видимости его исполнения.

IV. Природа допущенных нарушений

Рассмотрение сообщения о преступлении шаблонным ответом об «отсутствии нарушений при расследовании» — это не просто процессуальная ошибка. Сообщение о преступлении, поданное в порядке ст. 141 УПК РФ, подлежит обязательной регистрации и рассмотрению вне зависимости от того, согласно ли с ним должностное лицо, его

получившее. Незарегистрированное и нерассмотренное сообщение о преступлении — это скрытое сообщение о преступлении.

Укрывательство должностным лицом органа расследования сообщения о преступлениях своего коллеги-следователя при наличии умысла образует признаки ст. 316 УК РФ. При установлении факта систематического характера такого поведения — дополнительно признаки ст. 293 УК РФ (халатность).

Что касается жалобы на бездействие Кузнецова Е.И.: её рассмотрение непосредственным заместителем того же начальника, на которого подана жалоба, нарушает принцип беспристрастности и лишает заявителя права на объективное рассмотрение в смысле ст. 45 Конституции РФ. Чугунков И.И. структурно подчинён Кузнецову Е.И. и объективно заинтересован в результате рассмотрения. Его обязанность — передать обращение в тот орган, который по закону уполномочен его рассматривать. Он этого не сделал.

V. Контекст: ощущение безнаказанности как системный фактор

Уверенность Чугункова И.И. в допустимости подобного поведения не беспочвенна. Прокуратура Московской области на протяжении девяти месяцев и огромного количества моих жалоб и жалоб моего адвоката ни разу не предъявила к СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области ни одного требования, представления или иного акта прокурорского реагирования. Все ответы сводились к шаблону: «Нарушений не выявлено». Более того, из ответов работников Прокуратуры следует, что самостоятельное изучение материалов уголовного дела ими не производилось: их ответы представляют собой воспроизведение позиции следствия, а не результат независимой надзорной проверки, что прямо противоречит ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ». Таким образом, Следственный орган работает в условиях фактически отсутствующего надзора. В этих условиях шаблонный ответ, никак не связанный с содержанием поданного обращения, — это не должностная ошибка. Это норма поведения, которая сформировалась именно потому, что никаких последствий за неё не наступало.

Настоящая жалоба направлена с целью зафиксировать: конкретные ответы от 16.03.2026 не соответствуют содержанию обращений, не подтверждаются никакими следами изучения материалов дела и представляют собой уклонение от рассмотрения по существу. Прокурорское реагирование в данном случае необходимо не только для восстановления прав заявителя, но и для прекращения практики, при которой должностное лицо знает: что бы оно ни ответило, последствий не будет.

VI. Требования

ПРОШУ:

1. Признать ответы Чугункова И.И. № 3/267704660170 и № 3/267704751007 от 16.03.2026 незаконными как не соответствующие содержанию поданных обращений и не отвечающие требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, ст. 10, 12 ФЗ № 59-ФЗ.

2. В порядке ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» потребовать от СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области: (а) зарегистрировать заявление от 13.02.2026 как сообщение о преступлении в соответствии со ст. 141 УПК РФ и приказом МВД № 736, провести доследственную проверку по признакам ч. 3 ст. 139, ст. 286, 292, 303 УК РФ в отношении Саликова Ю.М.; (б) передать жалобу от 17.02.2026 на рассмотрение должностному лицу, не подчинённому Кузнецову Е.И.
3. Проверить, производилось ли Чугунковым И.И. фактическое изучение материалов уголовного дела № 42401460225000036 и поданных обращений, в том числе путём истребования журналов ознакомления с делом и служебной переписки. При установлении факта нерассмотрения — возбудить дисциплинарное производство.
4. При наличии оснований — направить материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 293 и/или 316 УК РФ.
5. Уведомить заявителя о результатах проверки с указанием конкретных мер прокурорского реагирования по каждому из перечисленных нарушений.

Приложения:

- Ответ Чугункова И.И. № 3/267704660170 от 16.03.2026 (Ответ 1).
- Ответ Чугункова И.И. № 3/267704751007 от 16.03.2026 (Ответ 2).
- Заявление о проверке законности действий Саликова Ю.М. от 13.02.2026.
- Жалоба на бездействие Кузнецова Е.И. от 17.02.2026 .

«20» марта 2026 года



Лаговский Дмитрий Владимирович